

Vertriebsvereinbarung

Zwischen

Home of Solar GmbH
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg,
Amtsgericht Hamburg HRB 175562
vertreten durch die Geschäftsführer Jean Marcel Toussaint & Patric Blohm

- nachfolgend „Home of Solar“ oder „HOS“ genannt

und

Elias Haghverdi

Straße: _____

Postleitzahl: _____

Stadt: _____

Geburtsdatum: _____

- nachfolgend „Vertriebspartner“ genannt

- beide gemeinsam auch als „Vertragsparteien“ bezeichnet

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Gegenstand und Rahmen des Vertrags.....	3
§ 2 Allgemeine Rechte und Pflichten des Vertriebspartners	3
§ 3 Allgemeine Rechte und Pflichten von HOS.....	5
§ 4 Vertragslaufzeit	6
§ 5 Vergütung.....	6
§ 6 Geheimhaltungspflicht & Vertraulichkeit	8
§ 7 Schlussbestimmungen	9
Anlage 1 – Meilensteine für Freiflächen.....	11

§ 1 Gegenstand und Rahmen des Vertrags

- (1) Der Vertriebspartner hat Zugriff auf Dachflächen und Freiflächen, die zur Errichtung von Photovoltaik geeignet sind. Der Vertriebspartner bietet diese der HOS an und stellt den direkten Kontakt zum potenziellen Verpächter/Eigentümer dieser Flächen her. Vor Kontaktherstellung sind der HOS die notwendigen Informationen und Unterlagen zu dem Projekt mitzuteilen, um eine vorläufige, hausinterne Prüfung durch von HOS eingeschalteten Dritten, entsprechend den Branchenstandards und regulativen Vorgaben durchführen zu können.
- (2) Der Vertriebspartner hat ferner Zugang zu Privatpersonen, die beabsichtigen, Kapital im Feld der erneuerbaren Energien anzulegen. Der Vertriebspartner übermittelt die Eckdaten zur Person und stellt den Kontakt zur HOS her. Die HOS oder von ihr eingeschaltete Dritte prüfen das Vorhaben und erstellen gegebenenfalls ein Angebot für den Kauf einer realgeteilten Photovoltaikanlage.
- (3) HOS nimmt zur Kenntnis, dass die vom Vertriebspartner zur Verfügung gestellten Daten nach bestem Wissen und Gewissen erhoben wurden, nur als Hilfestellung dienen und daher kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit begründet wird und keine eigene, hausinterne Due Diligence/Projektprüfung durch HOS ersetzt wird.
- (4) Je nach Projekttyp unterscheidet sich der Ablauf und die Bearbeitung des Projektes. Entsprechend wird zwischen folgenden Kategorien unterschieden:
 - a. „Dachpacht“ – Diese Kategorie umfasst die Entwicklung von Projektrechten für das Pachten einer Dachfläche für Photovoltaik.
 - b. „Gewerbedächer“ – Diese Kategorie umfasst die Erstellung eines Kaufangebots einer Photovoltaikanlage für den Eigentümer der Fläche. Diese Kategorie deckt sämtliche Gebäudetypen ab, wobei Wohngebäude hiervon explizit ausgenommen sind.
 - c. „Freiflächen“ – Diese Kategorie beinhaltet die Projektrechtentwicklung für Photovoltaik bei Freiflächen mit einer Größe von mindestens 2 ha.

Definition „Projekt“: Jeder durch den Vertriebspartner bei HOS ausgelöste Prüfungs- und Entwicklungsvorgang der den Weg vom Nachweis der Fläche bis zur Vermarktungsreife der Fläche beinhaltet.

Definition "notwendige Informationen und Unterlagen": - Daten zur Bewertung und Prüfung der Fläche hinsichtlich Photovoltaik (genaue Auflistung siehe §2 Absatz (1)).

§ 2 Allgemeine Rechte und Pflichten des Vertriebspartners

- (1) Folgende Unterlagen und Informationen sind durch den Vertriebspartner für die jeweiligen Projektkategorien an HOS zu übermitteln:
 - a. Dachpacht
 - i. Adresse der Dachfläche
 - ii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Eigentümers
 - iii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Kooperationspartners/Vermittlers, der das Projekt verantwortet
 - iv. Satellitenbildausschnitt mit eindeutig markierter zu prüfender Fläche
 - v. Flurkarte / Lageplan mit eindeutig markiertem Grundstück inklusive Gemarkung, Flur und Flurstück
 - vi. Durch Eigentümer unterschriebene Datenschutzeinwilligung
 - vii. Durch Eigentümer unterschriebene Vollmacht zur Netzanfrage

- viii. Durch Eigentümer unterschriebene Absichtserklärung zur Kontaktaufnahme durch HOS und ihre Kooperationspartner
- ix. Stromabrechnung der letzten 12 Monate des zu bewertenden Objekts sowie entsprechende Lastgangdaten im tabellarischen Format. Sollte eigentümerseitig kein Interesse an einem Stromliefervertrag bestehen, ist dies explizit durch den Vertriebspartner an HOS zu kommunizieren.

b. Gewerbedächer

- i. Adresse der Dachfläche
- ii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Eigentümers
- iii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Kooperationspartners/Vermittlers, der das Projekt verantwortet
- iv. Satellitenbildausschnitt mit eindeutig markierter zu prüfender Fläche
- v. Flurkarte / Lageplan mit eindeutig markiertem Grundstück inklusive Gemarkung, Flur und Flurstück
- vi. Durch Eigentümer unterschriebene Datenschutzeinwilligung
- vii. Durch Eigentümer unterschriebene Vollmacht zur Netzanfrage
- viii. Durch Eigentümer unterschriebene Absichtserklärung zur Kontaktaufnahme durch HOS und ihre Kooperationspartner
- ix. Stromabrechnung der letzten 12 Monate des zu bewertenden Objekts sowie entsprechende Lastgangdaten im tabellarischen Format. Sollte eigentümerseitig kein Interesse an einem Stromliefervertrag bestehen, ist dies explizit durch den Vertriebspartner an HOS zu kommunizieren.

c. Freiflächen

- i. Adresse oder Koordinaten der Fläche
- ii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Eigentümers
- iii. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Kooperationspartners/Vermittlers, der das Projekt verantwortet
- iv. Satellitenbildausschnitt mit eindeutig markierter zu prüfender Fläche
- v. Flurkarte / Lageplan mit eindeutig markiertem Grundstück inklusive Gemarkung, Flur und Flurstück
- vi. Grundbuchauszug des zu prüfenden Grundstücks
- vii. Durch Eigentümer unterschriebene Datenschutzeinwilligung
- viii. Durch Eigentümer unterschriebene Vollmacht
- ix. Durch Eigentümer unterschriebene Absichtserklärung zur Kontaktaufnahme durch HOS und ihre Kooperationspartner
- x. Aufnahmen der Freifläche
- xi. Vollständig ausgefüllter Fragebogen für Freiflächen

(2) Der Vertriebspartner nimmt zur Kenntnis, dass projektabhängig weitere Informationen für eine Bearbeitung und Prüfung durch HOS erforderlich sein können. Insbesondere kann dies der Fall sein, wenn beispielsweise nur unzureichende Satellitendaten verfügbar sind und somit Aufnahmen des Objektes oder der Fläche notwendig sind. In diesem Fall ist der Vertriebspartner zum Einholen dieser weiteren, durch HOS zu definierenden Informationen und Unterlagen verpflichtet.

(3) Der Vertriebspartner unterstützt den weiteren Ablauf sämtlicher Projekte, die an HOS übergeben wurden, zu jeder Zeit tatkräftig und trägt dafür Sorge, dass sämtliche Rückfragen und Anforderungen von HOS und der von HOS eingeschalteten Dritten beantwortet und bearbeitet werden. Insbesondere hat der Vertriebspartner in

Abstimmung mit dem zuständigen Projektverantwortlichen aus dem Hause der HOS dafür Sorge zu tragen, dass die Flächennutzungsverträge und Wegerechtsvereinbarungen beziehungsweise Kaufverträge nach Vorgabe der HOS unterzeichnet werden. Der Vertriebspartner bleibt aktiv im Prozess involviert und kann gegebenenfalls durch HOS bei Verhandlungen und Gesprächen hinzugezogen werden, ohne, dass dies eine gesonderte Vergütung entstehen lässt.

- (4) Sollte der Vertriebspartner diese Leistungen nicht erbringen wollen oder können und lediglich den Kontakt zu potenziellen Endkunden herstellen, so ist für den Fall eine Tippprovision zu vereinbaren, die jedoch höchstens 50% der bei vollständiger Leistungserbringung des Vertriebspartners nach diesem Vertrag fälligen Provision betragen wird. Die Vergütungsansprüche gemäß § 5 entfallen dann. In dem Fall nehmen die HOS oder von ihr eingeschaltete Dritte, nach Bekanntgabe der Kontaktdaten, selbständig binnen 10 Tagen mit dem potenziellen Endkunden Kontakt auf und geben sich als Interessent bekannt. HOS oder von ihr eingeschaltete Dritte übernehmen anschließend sämtliche erforderliche Tätigkeiten und holen notwendige Unterlagen und Informationen eigenständig ein, sofern deren Beschaffung nicht vom Vertriebspartner geschuldet ist.
- (5) Im Rahmen dieser Vereinbarung verwendet der Vertriebspartner Materialien, die ihm vorab durch HOS zur Verfügung gestellt werden und regelmäßig durch HOS aktualisiert und überarbeitet werden. Der Vertriebspartner ist verpflichtet, stets die aktuellen zur Verfügung gestellten Materialien zu verwenden. Dies betrifft insbesondere Unterlagen und Vordrucke, die zum Einreichen eines Projektes nach § 2 Abs. 1 benötigt werden.
- (6) Der Vertriebspartner verpflichtet sich, bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie etwaiger weiterer anwendbarer datenschutzrechtlicher Regelungen einzuhalten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die Grundsätze des Art. 5 Abs. 1 DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind zu wahren. Der Vertriebspartner sichert zu, dass personenbezogene Daten nur an HOS weitergegeben werden, wenn diese unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erhoben und die Betroffenen über die Verarbeitung ihrer Daten nach Art. 13, 14 DSGVO informiert wurden. Vom Vertriebspartner eingesetzte Dritte sind entsprechend auf die Einhaltung des Datenschutzes zu verpflichten.

§ 3 Allgemeine Rechte und Pflichten von HOS

- (1) HOS verpflichtet sich dem Vertriebspartner stets auf Nachfrage Einblick in den Bearbeitungsstatus eingereicherter Projekte zu geben und über relevante Änderungen diesbezüglich zu informieren.
- (2) HOS bearbeitet und prüft die durch den Vertriebspartner eingereichten Projekte unverbindlich im Sinne des Endkunden.
- (3) HOS prüft eingereichte Projekte insbesondere auf ihre Wirtschaftlichkeit und behält sich jederzeit das Recht vor, eingereichte Projekte abzulehnen, z.B. aufgrund von mangelnder Wirtschaftlichkeit. In diesem Fall hat HOS zu ihrer Entscheidung gegenüber dem Vertriebspartner Stellung zu nehmen.
- (4) HOS oder von ihr eingeschaltete Dritte werden nach Erhalt der erforderlichen Informationen nach § 2 Abs. 1 und 2 die Projektentwicklung in Bezug auf die

Machbarkeit, den Antrag auf Netzverträglichkeitsprüfung beim Netzbetreiber, etc. fortführen und alles wirtschaftlich Sinnvolle unternehmen, um daraus ein baureifes Projekt zu entwickeln und gegebenenfalls einem Endinvestor zuzuführen. Den Vertragsparteien ist bewusst, dass der gemeinsame Erfolg von der Erreichung der einzelnen in § 5 definierten bekannten Meilensteine abhängt.

§ 4 Vertragslaufzeit

- (1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. Die Kündigung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen – elektronischer Schriftverkehr ist hierbei nicht ausreichend. Maßgeblich ist das Eingangsdatum der Kündigung.
- (2) Provisionsansprüche, die über die Kündigung hinaus entstehen sind hiervon unberührt oder müssen entsprechend dieses Vertrages ausbezahlt werden.

§ 5 Vergütung

- (1) Ein Anspruch auf Provision seitens des Vertriebspartners entsteht mit dem Erlangen der folgenden Meilensteine je Projektkategorie. Grundvoraussetzung hierbei ist, dass der Vertriebspartner sämtliche projektbezogenen Verpflichtungen nach §2 erfüllt, insbesondere aber §2 Absatz (1).
 - a. Dachpacht
 - i. Im Falle der Pacht einer Dachfläche besteht ein Provisionsanspruch seitens des Vertriebspartners erst, wenn das Projekt recht erfolgreich entwickelt ist. Dies umfasst einen durch Pächter und Verpächter unterschriebenen Pachtvertrag, die Eintragung einer Dienstbarkeit ins Grundbuch, die positive Rückmeldung zur Netzverträglichkeit seitens des Netzbetreibers sowie sämtliche sonstige Anforderungen (z.B. bzgl. Statik), die für den Bau einer PV-Anlage erforderlich sind.
 - ii. Die Vergütung des Vertriebspartners ist nicht zur Zahlung fällig, bevor die HOS ihrerseits einen projektbezogenen (ersten) Zahlungseingang in vereinbarter Höhe verzeichnen kann. Dies erfolgt im Regelfall kurz nachdem eine positive Rückmeldung des Netzbetreibers vorliegt und der entsprechende finale Vertrag seitens des Eigentümers gezeichnet ist.
 - iii. Dachpacht wird durch HOS pauschal anhand der final geplanten PV-Generatorleistung vergütet. Der Vergütungssatz, aus dem sich der Provisionsanspruch des Vertriebspartners berechnet, beträgt hierbei EUR 4,00 pro kWp.
 - b. Gewerbedächer
 - i. Im Falle des Kaufes einer PV-Anlage durch den Eigentümer entsteht der Provisionsanspruch für den Vertriebspartner, sobald der Eigentümer HOS oder von HOS eingeschaltete Dritte verbindlich mit dem Bau beauftragt und eine vertraglich festgelegte Anzahlung geleistet hat.
 - ii. In allen Fällen ist die Vergütung des Vertriebspartners nicht zur Zahlung fällig, bevor die HOS ihrerseits einen projektbezogenen (ersten) Zahlungseingang in vereinbarter Höhe verzeichnen kann. Dies erfolgt im Regelfall kurz nachdem eine positive Rückmeldung des Netzbetreibers vorliegt und der entsprechende finale Vertrag seitens des Eigentümers gezeichnet ist.

- iii. Gewerbedächer werden anhand des Projektvolumens vergütet. Hierbei ist der angebotene Kaufpreis vor Steuern maßgeblich. Der Vergütungssatz des Vertriebspartners beträgt hierbei pauschal 0,40% des vertraglich vereinbarten Kaufpreises vor Steuern.
- c. Wohngebäude
 - i. Ein Provisionsanspruch für den Vertriebspartner entsteht, sobald der Eigentümer HOS oder von HOS eingeschaltete Dritte verbindlich mit dem Bau beauftragt hat.
 - ii. Der Vergütungsanspruch des Vertriebspartners ist nicht fällig, bevor die von HOS vom Eigentümer geforderte Anzahlung durch den Eigentümer geleistet wurde.
 - iii. Wohngebäude werden anhand des Projektvolumens vergütet. Hierbei ist der angebotene Kaufpreis vor Steuern maßgeblich. Der Vergütungssatz des Vertriebspartners beträgt hierbei pauschal 1,60% des vertraglich vereinbarten Kaufpreises vor Steuern.
- d. Sachwertanlagen
 - i. Im Falle der Vermittlung einer Sachwertanlage besteht ein Provisionsanspruch seitens des Vertriebspartners erst, wenn das Projekt erfolgreich vermittelt ist. Dies umfasst einen von allen Parteien unterzeichneten Pachtvertrag, das Eintragen einer Dienstbarkeit ins Grundbuch, die positive Rückmeldung zur Netzverträglichkeit seitens des Netzbetreibers sowie sämtliche sonstige Anforderungen, die für den Bau einer PV-Anlage erforderlich sind zuzüglich eines rechtskräftigen Kaufvertrages über eine realgeteilte Photovoltaikanlage.
 - ii. In allen Fällen erfolgt die Vergütung des Vertriebspartners in zwei Teilen. 50% des vollen Provisionsanspruches werden bei Baubeginn ausgezahlt. Die restlichen 50% werden bei Fertigstellung der Anlage, spätestens aber bei Anschluss ans Netz ausgezahlt.
 - iii. Sachwertanlagen werden durch HOS pauschal anhand des final vertraglich vereinbarten Kaufpreises vor Steuern vergütet. Der Vergütungssatz, aus dem sich der Provisionsanspruch des Vertriebspartners berechnet beträgt hierbei 0,80% des vertraglich vereinbarten Kaufpreises vor Steuern.
- e. Freiflächen
 - i. Der Provisionsanspruch des Vertriebspartners bemisst sich anhand von 3 gemeinsam vereinbarten Meilensteinen.
 - ii. Die Vergütung des Vertriebspartners erfolgt in 3 Teilen. Diese werden sukzessive nach Abschluss eines Meilensteins ausbezahlt. Nach Abschluss des ersten Meilensteins werden dem Vertriebspartner 16% des gesamten Provisionsanspruches ausbezahlt. Nach Abschluss des zweiten Meilensteins werden dem Vertriebspartner 64% des gesamten Provisionsanspruches ausbezahlt. Nach Abschluss des dritten Meilensteins werden dem Vertriebspartner 20% des gesamten Provisionsanspruches ausbezahlt.
 - iii. Freiflächen werden durch HOS pauschal anhand der final geplanten PV-Generatorleistung vergütet. Der Vergütungssatz, aus dem sich der Provisionsanspruch des Vertriebspartners berechnet, beträgt hierbei EUR 1,00 pro kWp.
 - iv. Eine detaillierte Beschreibung der Meilensteine ist in Anlage 1 aufgeführt.

(2) Sofern der Vertriebspartner eine Führungskraft von anderen Vertriebspartnern der HOS ist, kann er eine sogenannte „Overhead-Provision“ erhalten. Der Vertriebspartner

gilt als Führungskraft, wenn er maßgeblich an der Anbindung eines weiteren Vertriebspartners beteiligt war. In diesem Fall bestätigt die HOS den Anspruch auf eine „Overhead-Provision“ gesondert schriftlich. Der Anspruch auf eine „Overhead-Provision“ entsteht im selben Moment, in dem ein Provisionsanspruch des durch ihn angebondenen Vertriebspartners entsteht. In jedem Fall ist die Vergütung der „Overhead-Provision“ nicht fällig, bevor die Vergütung des angebondenen Vertriebspartners fällig ist.

- (3) Die Höhe der „Overhead-Provision“ berechnet sich aus der Differenz des Vergütungssatzes der Führungskraft und des Vergütungssatzes des durch sie angebondenen Vertriebspartners. In jedem Fall übersteigt die in Summe an Führungskraft und angebondenen Vertriebspartner ausgezahlte Provision nicht die projektbezogene Gesamtvergütung der Führungskraft.
- (4) HOS wird den Vertriebspartner spätestens mit Eingang der projektbezogenen Zahlungen, welche Voraussetzung für die Auszahlung der Provision sind, eine Berechnung des Provisionsanspruchs übermitteln. Auf dieser Basis wird der Vertriebspartner – sofern keine Einwände bestehen – eine ordnungsgemäße Rechnung über die Provision stellen, welche zwei Wochen nach Erhalt durch HOS zur Zahlung fällig ist.
- (5) Sollten für Projekte weitere Dienstleistungen vom Vertriebspartner in Anspruch genommen werden, so ist hierfür eine weitere Vergütung möglich und schriftlich zu vereinbaren.

§ 6 Geheimhaltungspflicht & Vertraulichkeit

- (1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die von der jeweils anderen Vertragspartei im Rahmen der Kooperation gemäß diesem Vertrag erlangten Informationen vertraulich zu behandeln, soweit eine Bekanntgabe nicht zur Erfüllung von Pflichten unter diesem Vertrag erforderlich ist. Diese Verpflichtung gilt auch für die zwischen den Vertragsparteien vereinbarten vertraglichen Bedingungen.
- (2) Die Vertraulichkeitspflicht gilt nicht für Informationen, die:
 - a. der empfangenden Vertragspartei zum Zeitpunkt der Überlassung der Information nachweislich bereits bekannt waren;
 - b. nachweislich vor oder nach dem Zeitpunkt der Überlassung der Informationen von einem berechtigten Dritten rechtmäßig zum Zwecke der freien Verwendung und ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung zugänglich gemacht worden sind;
 - c. nachweislich nach Inkrafttreten dieses Vertrages, ohne die erhaltenen vertraulichen Informationen zu benutzen, entwickelt wurden;
 - d. der Öffentlichkeit nachweislich zum Zeitpunkt der Überlassung der Informationen bekannt oder allgemein zugänglich waren oder sind oder nach der Überlassung der Informationen - ohne Verletzung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung - zugänglich oder bekannt werden;
 - e. von der offenbarenden Vertragspartei durch eine vorherige schriftliche Vereinbarung freigegeben wurden;
 - f. eine Vertragspartei aufgrund geltenden Rechts an Behörden und Gerichte weitergeben muss; oder
 - g. eine Vertragspartei einem Angehörigen eines zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten rechts-, wirtschafts-, oder steuerberatenden Berufs anvertraut, wenn und soweit dies zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen erforderlich ist.

- (3) Die Vertragsparteien verpflichten ihre Mitarbeiter, Berater und sonstige Dritte, die Kenntnis von geheimhaltungsbedürftigen Informationen erhalten und nicht bereits gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zur Vertraulichkeit entsprechend Abs. 1.
- (4) Ist eine Vertragspartei durch Gesetz oder behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet, nach § 9 dieses Vertrages vertraulich zu behandelnde Informationen zu offenbaren, so wird sie dies unverzüglich der anderen Vertragspartei mitteilen.
- (5) Jede Vertragspartei, die vertrauliche Informationen erlangt, wird diese ausschließlich zur Vorbereitung und Durchführung der in diesem Vertrag zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Kooperation in Übereinstimmung mit diesem Vertrag verwenden und sie für andere Zwecke weder unmittelbar noch mittelbar, insbesondere nicht zu Wettbewerbszwecken, für sich selbst noch für Dritte nutzen.
- (6) Die Vertraulichkeitsverpflichtungen bleiben für beide Vertragsparteien auch nach Beendigung dieses Vertrages ohne zeitliche Begrenzung wirksam.

§ 7 Schlussbestimmungen

- (1) Nebenabreden wurden nicht getroffen.
- (2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. Das vorstehende Schriftformerfordernis findet keine Anwendung bei Abreden, die nach Vertragsschluss unmittelbar zwischen den Parteien mündlich getroffen werden.
- (3) Der Vertriebspartner kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nicht ohne schriftliche, vorherige Zustimmung der HOS auf Dritte übertragen.
- (4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Die Bestimmung soll vielmehr durch eine Regelung ersetzt werden, die rechtlich zulässig ist und der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.
- (5) Alle vorherigen Provisionsverträge werden durch diesen ersetzt und verlieren ihre Gültigkeit.
- (6) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (7) Gerichtsstand ist – soweit rechtlich zulässig – Hamburg.

Hamburg,

Ort, Datum

Home of Solar GmbH

Vertriebspartner

Anlage 1 – Meilensteine für Freiflächen

1. Meilenstein:

- a) Unterzeichnung der für die schuldrechtliche Sicherung des Anlagenstandortes erforderlichen Verträge, insbesondere Nutzungs- und Gestattungsverträge
- b) Vorlage einer mindestens 6 Monate gültigen, verbindlichen Netzanschlusszusage, wie z. B. eine Reservierungsbestätigung, des Netzbetreibers
- c) Vorlage eines 2D-Layouts sowie einer Ertragsprognose auf Basis eines anerkannten Berechnungstools (z.B. PV-Sol, PV-Syst).
- d) Sofern einschlägig: Eintragung des Auftraggebers im Handelsregister der SPV als Kommanditistin mit einer Hafteinlage in Höhe von 1.000,00 EUR (in Worten: Euro eintausend) kraft Sonderrechtsnachfolge bezüglich der Kommanditbeteiligung der Auftragnehmer in selber Höhe.
- e) Sofern einschlägig: Eintragung des Eintritts der vom Auftraggeber benannten Gesellschaft als neue persönlich haftende Gesellschafterin der SPV unter gleichzeitigem Ausscheiden der bisherigen Komplementärin der SPV;
- f) Vorlage ortsüblicher Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 BauGB) für den für die Errichtung der PVA maßgeblichen Bebauungsplans.
- g) Vorlage der Planungsziele des Planungsausschusses der zuständigen Gemeinde
- h) Unterzeichnung aller für die zivilrechtliche Sicherung der Flächen, die für die Errichtung der Kabeltrasse und anderer technischer Infrastruktur erforderlich sind.
- i) Öffentliche Bekanntmachung der Rechtswirksamkeit des aufgestellten Bebauungsplans durch die zuständige Gemeinde
- j) Nachweis des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan durch Vorlage des gemeindlichen Sitzungsprotokolls;

2. Meilenstein:

- a) Nachweis der notariellen Beglaubigung aller für die Errichtung und den Betrieb der PVA erforderlichen Dienstbarkeiten und Vormerkungen auf sämtlichen Projektgrundstücken (Anlagengrundstücke, Trassengrundstücke, Komponentengrundstücke, Ausgleichsgrundstücke). Ausgenommen davon sind nur Grundstücke der öffentlichen Hand, soweit die Bank insoweit keine dingliche Sicherung verlangt.
- b) Vorlage der bestandskräftigen Baugenehmigung oder einer Anlagenzulassung im vereinfachten Verfahren, es sei denn die Errichtung der PVA ist verfahrensfrei zulässig.
- c) Den Parteien ist bekannt, dass eine verfahrensfreie oder sonst vereinfachte Zulassung der PVA nur auf Basis eines öffentlich bekannt gemachten Bebauungsplans möglich ist; Vorlage aller sonst für die Errichtung der PVA erforderlichen Zulassungen.
- d) Beginn der Erdarbeiten, spätestens 6 Monate nach Vorlage der Baugenehmigung
- e) Eintragung der nach vorstehendem Buchstaben beglaubigten Dienstbarkeiten und Vormerkungen zugunsten des Auftraggebers oder – sofern einschlägig -der SPV; spätestens jedoch 6 Monate nach notarieller Beurkundung.

3. Meilenstein:

- a) Nachweis über das Erlangen der Baureife
- b) Nachweis zum erfolgten Netzanschluss der Anlage

Anlage 2 – Regelungen zu Aufstiegschancen

Für die zwischen den Parteien geschlossenen Vertriebsvereinbarung gelten folgende Regelungen zu den Aufstiegsstufen und deren verschiedener Vergütung.

1. Bezogen auf umgesetzte Projekte gelten unterschiedliche Provisionsstufen, die wie folgt definiert und vereinbart werden:
(Der in der Auflistung genannte Betrag pro kWp ist bezogen auf die Projektkategorie der Dachpacht)

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Provisionsstufe 1: | EUR 4,00/kWp ab einem eingereichten und umgesetzten Projekt
(Teilnahme an Webinaren) |
| b. Provisionsstufe 2: | EUR 8,00/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 500 kWp und ein geworbener GS
(Teilnahme am Führungskreis) |
| c. Provisionsstufe 3: | EUR 10,00/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 1.000 kWp und zwei geworbener GS
(Teilnahme am Führungskreis) |
| d. Provisionsstufe 4: | EUR 12,50/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 2.000 kWp und drei geworbene GS
(Teilnahme am Führungskreis) |
| e. Provisionsstufe 5: | EUR 15,00/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 3.000 kWp und vier geworbene GS
(Teilnahme am Führungskreis) |
| f. Provisionsstufe 6: | EUR 17,50/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 6.000 kWp und sechs geworbene GS
(Teilnahme am Führungskreis) |
| g. Provisionsstufe 7: | EUR 20,00/kWp ab einer umgesetzten Gesamtmenge von 10.000 kWp und zehn geworbene GS
(Teilnahme am Führungskreis) |

2. Die Provisionsstufen für Gewerbedächer und Freiflächen erhöhen sich je Stufe jeweils in Relation dieser hier benannten Provisionsstufen auf Grundlage der in der Vertriebsvereinbarung vereinbarten Vergütung für die jeweilige Produktkategorie.

3. Sollten GS die gleiche Provisionsstufe wie der Vertriebspartner erreichen, werden für 12 Monate ab Erreichung der Stufengleichheit noch EUR 1,00/kWp gezahlt
4. Sollten geworbene GS eine höhere Stufe als der Vertriebspartner erreichen, werden für 12 Monate ab Überholen noch EUR 0,5/kWp gezahlt.
5. Im Übrigen gelten die Regelungen der zwischen den Vertragsparteien geschlossenen Vertriebsvereinbarung.